أَحَدُهَا: **كَوْنُ الْقَاتِلِ مُكَلَّفًا**، فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا.

الثَّانِي: **كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومًا**، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ قَاتِلًا فِي الْمَحَارَبَةِ، أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا، أَوْ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ= فَلَا ضَمَانَ فِيهِ.

الثَّالِثُ: **كَوْنُ الْمَقْتُولِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِلِ**، فَيُقْتَلُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلَا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «**لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ**».

وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ.

الرَّابِعُ: **أَلَّا يَكُونَ أَبًا لِلْمَقْتُولِ**، فَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبَوَانِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا، أَوْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ الْقَوَدُ.

فَصْلٌ

[فِي شُرُوطِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: **أَنْ يَكُونَ لِمُكَلَّفٍ**، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ فِيه حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ، وَإِنِ اسْتَوْفَىٰ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ.

الثَّانِي: **اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَىٰ اسْتِيفَائِهِ**، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ.

فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ، وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلَىٰ قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ.

الثَّالِثُ: **الْأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّي فِي الِاسْتِيفَاءِ**، فَلَوْ كَانَ الْجَانِي حَامِلًا، لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهَا فِي نَفْسٍ وَلَا جُرْحٍ، وَلَا اسْتِيفَاءُ حَدٍّ مِنْهَا، حَتَّىٰ تَضَعَ وَلَدَهَا، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.